

अ-प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या – 2342/2023

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या – 50/2023 से उत्पन्न)

इकबाल @ बाला एवं अन्य

अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेशराज्यअन्य

प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला,

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपील यहां अपीलकर्ताओं (क्रमशः मूल आरोपी संख्या 1, 2 और 6) द्वारा दायर आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 8905/2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2022 को पारित एक आदेश से उत्पन्न हुई है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 323 और 354 (ए) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

और 8 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 21.06.2022 की उपरोक्त अपराधों के लिए महिला पुलिस स्टेशन, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 122/2022 को रद्द करने से इनकार कर दिया।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. 21.06.2022 दिनांकित प्राथमिकी इस प्रकार है:-

"हिंदी भाषा में लिखी गई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-सहारनपुर को शिकायत की प्रतिमहोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा नाम एक्स पत्नी वाई थाना - मिर्जापुर, जिला-सहारनपुर का निवासी हूँ। शिकायतकर्ता 3 साल पहले सहारनपुर के कसवा मिर्जापुर के हाजी इकबाल उर्फ बल्ला पुत्र अब्दुल वाहिद आवास के सामने काम करता था। मैं यह कहना चाहती हूँ कि इकबाल @बल्ला बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनका पकड़ काफी प्रभावशाली व्यक्तियों से है। कुछ दिनों तक सब कुछ सुचारु रूप से चलता रहा। तब इकबाल ने मुझे अपने घर से बाहर जाने से रोक दिया। अपने घर में उन्होंने मेरे रहने के लिए एक कमरा दिया है। फिर एक दिन रात में अच्छा अवसर पाकर उक्त इकबाल ने मेरे साथ बलात्कार किया। हालाँकि; यह सार्वजनिक शर्म के कारण और उक्त इकबाल के प्रभाव के कारण, मैं उस समय कुछ भी नहीं बोल सकी। इसके बाद इकबाल और उसका भाई महमूद दोनों मौका पाकर हर दिन मेरे साथ बलात्कार करते थे। मैं अपने पति के सामने वर्तमान तथ्य का खुलासा करना चाहती थी। लेकिन, वहाँ के लोगों को वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कभी-कभी मेरी बेटी सालिया और मेरा बेटा अकमल वहाँ मिलने आते थे। फिर, इकबाल के बेटे जावेद, अलीशान और अफजल मेरी बेटी पर बुरी नज़र

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

रखते थे। वे उसे अलग कमरे में ले जाने के बाद, मेरी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करते थे। यह तब है जब मेरी बेटी की उम्र 14-15 वर्ष थी। यह उस समय है; साहस करने के बाद, मैं इसका विरोध करना चाहता था। हालाँकि, जावेद और दिलशाद (इकबाल के बहनोई) ने मुझे बेरहमी से पीटा और मेरे सिर में फ्रैक्चर कर दिया। यह उस समय है जब मेरे सिर के सामने 12 टांके लगाए गए थे। मैंने तब पुलिस स्टेशन के सामने इसकी जानकारी देने की कोशिश की थी। हालाँकि, मैं इसकी जानकारी देने में असमर्थ थी। यह वहाँ से 4-5 महीने रहने के बाद वहाँ दिन मौका मिलने के बाद है, मैं वहाँ से भाग आयी। इसके बाद अपने बच्चों को लेने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगी। अब मुझे पता चला कि इकबाल के खिलाफ कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठाई। इसलिए; यह मेरे साथ हुए अन्याय से न्याय मांगने के लिए मैं आपसे न्याय पाने की उम्मीद में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करें और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।"

4. इस प्रकार उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि कासवा, मिर्जापुर, सहारनपुर का निवासी पीड़ित एक्स (प्रतिवादी संख्या 4) अपीलकर्ता संख्या 1 अर्थात् इकबाल उपनाम बाला के घर में काम करती थी और उसके आवास में एक अलग कमरे में रहती थी। पीड़ित द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 क्रमशः उसके साथ नियमित रूप से बलात्कार करते थे और जब भी उसकी बेटी (जो लगभग 14 से 15 वर्ष की थी) उससे मिलने के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 के आवास पर जाती थी, जावेद, अलीशान और अफजल (अपीलकर्ता संख्या 1 के बेटे क्रमशः 3, 4 और 5) उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे और उसके साथ अश्लील हरकतें

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

करते थे। यह आगे आरोप लगाया गया है कि एक बार जब पीड़िता ने विरोध किया, तो सह-आरोपी जावेद (आरोपी संख्या 3) और दिलशाद (अपीलकर्ता संख्या 3) ने उसे मारा, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर फ्रैक्चर हो गया।

अपीलार्थियों की दलीले

5. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने अपनी लिखित दलीलों में इस प्रकार कहा है:—

"क) यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावना पूर्ण और स्वाभाविक रूप से असंभव है क्योंकि उक्त प्राथमिकी को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 354 (ए) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7 और 8 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनती है। प्राथमिकी में आरोप अस्पष्ट हैं क्योंकि प्राथमिकी में घटना के समय, तिथि, स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। अन्यथा उक्त शिकायत दर्ज करने में 3 वर्ष से अधिक की अत्यधिक देरी होती है, जिसका कारण प्राथमिकी में अस्पष्ट छोड़ दिया गया है

बी) प्राथमिकी में लगाए गए आरोप सभी मनगढ़ंत और अनुचित हैं क्योंकि वे उन धाराओं की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जो याचिकाकर्ताओं ने कथित रूप से की हैं। यह केवल इस कारण से है कि यह आरोप कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने कई मौकों पर शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार किया, पूरी तरह से अस्पष्ट है क्योंकि मेडिको लीगल कॉज (एम. एल. सी.) में डॉक्टर को सुनाई गई घटना का विवरण केवल यह बताता है कि उक्त याचिकाकर्ताओं ने यौन हिंसा का प्रयास किया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता संख्या 3 के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

शिकायतकर्ता को पीटा था, जिससे उसके सिर पर फ्रैक्चर हो गया था जिसके परिणामस्वरूप 12 टांके लगे थे, जो पूरी तरह से निराधार है क्योंकि शिकायतकर्ता का एमएलसी ऐसे किसी भी आरोप का समर्थन नहीं करता है। अंत में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत शिकायतकर्ता की बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आरोप अभियुक्त संख्या 3, 4 और 5 के खिलाफ है जैसा कि प्राथमिकी के तहत निर्धारित किया गया है, न कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ है। अन्यथा भी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में शिकायतकर्ता की बेटी का कोई मेडिकल रिकॉर्ड / एमएलसी नहीं है, जिसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत कथित अपराध किए गए हैं।

ग) प्रतिवादी द्वारा लगाया गया आरोप कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले से ही कई मामले लंबित हैं, भ्रामक है और इसमें कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार बदलने के बाद, सत्तारूढ़ दल सत्ता में आया और सरकार बदलने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को सत्तारूढ़ दल के कहने पर 30 से अधिक आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया गया। याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थी राज्य द्वारा अपने प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य के अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के तीन आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है और प्रत्यर्थी राज्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा है ताकि यह दिखाया जा सके कि वे आदतन अपराधी हैं और हर बार जब याचिकाकर्ता या उनके परिवार के सदस्यों को इस माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से सुरक्षा (अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक) मिलती है, तो स्थानीय पुलिस तुरंत उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करती है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

घ) यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए गंभीर त्रुटि की है कि रद्द करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है और एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 354 (ए) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7 और 8 के तहत मामला नहीं बनाते हैं और इसलिए, माननीय उच्च न्यायालय को प्राथमिकी को रद्द कर देना चाहिए था। यह उल्लेख करना उचित है कि आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद भी, प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका अदालत की शक्तियों के तहत है [कृपया देखें]: आनंद कुमार मोहता और एक अन्य बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), गृह और एक अन्य विभाग (2019) 11 एस. सी. सी. 706 पैराग्राफ 14 और 16 पर।

ई) कि इस माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामले में (वर्तमान मामले की तरह) अभियोजन वारंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां लगाए गए आरोप विशेष और विशिष्ट होने के बजाय सामान्य और सर्वव्यापी हैं [कृपया देखें कहकशान कौसर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2022) 6 पर एस. सी. सी. 599] के पैराग्राफ 18 पर।

च) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांकित 10.05.2022 की कथित लुक आउट नोटिस वर्तमान प्राथमिकी संख्या 122/2022 के पंजीकरण से बहुत पहले जारी किया गया था जो 21.06.2022 पर दर्ज किया गया था।

छ) ऊपर वर्णित कारणों से, विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दी जा सकती है और 2022 की प्राथमिकी आर. संख्या 122 दिनांक 21.06.2022 को रद्द आदेशने से इनकार आदेशने वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है।"

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

राज्य की तरफ से दलीलें:

6. दूसरी तरफ राज्य की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने अपनी लिखित अभिकथन में इस प्रकार कहा है:—

“ए) उपरोक्त एफआईआर/अपराध संख्या 122/2022 में आईपीसी की धारा 376, 323, 354 (केए) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7, 8 के तहत, महिला थाना, जिला सहारनपुर में दर्ज किया गया है जिसमें कुल छह (6) आरोपी हैं, इकबाल उर्फ बाला, महमूद, जावेद, अलीशान, अफजाल, दिलशाद, लेकिन केवल तीन आरोपी (याचिकाकर्ता) उक्त एफआईआर को रद्द करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आए हैं।

ख) इसके अलावा, जांच अधिकारी ने स्वतंत्र गवाहों का बयान भी दर्ज किया ताकि यह पता चल सके कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ताओं के घर जाती थी या नहीं, स्वतंत्र गवाहों ने इस सच्चाई का खुलासा किया है कि शिकायतकर्ता विषम नौकरियों के लिए याचिकाकर्ताओं के घर जाती थी, कुछ समय बाद वह वहां रहने भी लगी थी। गवाहों ने सुना कि शिकायतकर्ता और पीड़ित को याचिकाकर्ताओं और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया गया और पीटा गया।

ग) जाँच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन इस माननीय न्यायालय के दिनांकित 02.01.2023 के स्थगन आदेश के कारण आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

घ) अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और मुकदमा शुरू कर दिया गया है। विचारण के दौरान, शिकायतकर्ता और पीड़ित का बयान पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता विशेष रूप से कहता है कि याचिकाकर्ता इकबाल उर्फ बाला ने घर में

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

बलात्कार किया करते थे और उसके बाद, अन्य आरोपी शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार करते थे और शिकायतकर्ता की बेटी के साथ छेड़छाड़ करते थे। (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान आइए संख्या 127360/2023 दिनांकित 07.07.2023 @ पृष्ठ संख्या 13 और 101 में संलग्न है)।

ई) जांच के दौरान, धारा 161 Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता/पीड़ित का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़ित ने खुलासा किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 मोहम्मद इकबाल के गिरोह के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्राथमिकी संख्या 122/2022 में समझौता करने के लिए उस पर दबाव डाला गया था। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि खुर्शीद पुत्र असगर, फारुक पुत्र मुताक, मेहराज पुत्र फारुक और सुलेमान कबाड़ी पुत्र खुरफान ने पीड़ित को धमकी दी है और सुलेमान कबाड़ी ने पिस्तौल दिखाई है और चेतावनी दी है कि अगर उसने समझौता नहीं किया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।

च) यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पूर्व में एमएलसी था और शक्तिशाली व्यक्ति हैं और वह पूर्व की सरकार में काफी पकड़ है और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए डर और धमकी के कारण, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई।

उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की वर्तमान विशेष अनुमति याचिका अनुकरणीय लागत के साथ खारिज की जा सकती है और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 8905/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश को बरकरार रखा जाता है।"

विश्लेषण

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

7. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या प्राथमिकी को रद्द कर देना चाहिए?

8. यहां ध्यान देना प्रासंगिक है कि पीड़ित ने कथित अपराध करने की तारीख और समय के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। साथ ही हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। यद्यपि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप विशेष रूप से कथित अपराधों की किसी विशिष्ट तिथि, समय आदि की अनुपस्थिति में किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं, फिर भी हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 227 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्त करने के आवेदन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य के अनुसार भी जांच समाप्त हो गई है और सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय को उन सामग्रियों को देखने की अनुमति दी जानी चाहिए जो जांच अधिकारी ने आरोप पत्र के हिस्से के रूप में एकत्र की होंगी। यदि ऐसा कोई आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया जाता है, तो विचारण न्यायालय सामग्री की जांच करेगा और यह तय करेगा कि आरोपमुक्त करने के लिए कोई मामला बनता है या नहीं।

9. इस स्तर पर, हम प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की सच्चाई के संबंध में कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करते हैं।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

10. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन करना चाहेंगे। जब भी कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए प्राथमिकी प्राप्त करने के लिए आता है या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली होती है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को सावधानी से और थोड़ी अधिक बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी / शिकायत का बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया गया है। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफ. आई. आर. / शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करें। इसलिए, न्यायालय के लिए केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, केवल एफ. आई. आर. / शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिकथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

पढ़ने का प्रयास करे। सी. आर. पी. सी. की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को स्वयं को केवल मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखने चाहिए। वर्तमान मामलों को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। इस अवधि में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। यह ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में है कि कई प्राथमिकियों का पंजीकरण महत्वपूर्ण है, जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष से बदला लेने का मुद्दा आकर्षित होता है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

11. उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने के आवेदन को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता के साथ इस अपील का निस्तारण करते हैं।

.....
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई

.....
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला

नई दिल्ली;

08 अगस्त, 2023.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।